

1500453-58.2021.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/02/2022

... vez que relacionadas à prática do tráfico e não comprovada a origem lícita, nos termos do art. 63, da Lei de Drogas. Sobre o celular, tendo em vista que o laudo de fls. 147/152 atestou que não era utilizado no tráfico, autorizo sua restituição no prazo de 30 dias, desde que comprovada a propriedade, intimando-se. No caso de inércia, fica desde já terminada a destruição do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

5ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, Centro, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-902

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500453-58.2021.8.26.0559

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2085033/2021 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 17021298 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO

PLANTÃO, 1867/21/429 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2085033 - 03º D.P. S.JOSE

RIO PRETO, 1867/21/429 - 03º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Michele Fernandes Lima e outro

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD

Local: RUA HENRIQUETA FREITAS DOS SANTOS, 360

RURAL - S.JOSE DO RIO PRETO/SP - 15051230Tipo de prisão: Flagrante; Local de

prisão: DIG - Delegacia de Investigações Gerais de São José do Rio PretoTipo de

prisão: Preventiva; Local de prisão: DomiciliarArt. 33 "caput" do(a) SISNAD c/c

Art. 29 "caput" do(a) CPTipo de prisão: Preventiva; Local de prisão: Centro de

Ressocialização Feminino de São José do Rio PretoArt. 33 "caput" do(a) SISNAD c/c

Art. 29 "caput" do(a) CPART. 33 "caput" do(a) SISNAD

Local: RUA HENRIQUETA FREITAS DOS SANTOS, 360

RURAL - S.JOSE DO RIO PRETO/SP - 15051230Tipo de prisão: Flagrante; Local de

prisão: DIG - Delegacia de Investigações Gerais de São José do Rio PretoTipo de

prisão: Preventiva; Local de prisão: DomiciliarArt. 33 "caput" do(a) SISNAD c/c

Art. 29 "caput" do(a) CPTipo de prisão: Preventiva; Local de prisão: Penitenciária

Feminina de Tupi PaulistaArt. 33 "caput" do(a) SISNAD c/c Art. 29 "caput" do(a) CP

Réu Preso

Aos 08/02/2022, às 16:00h, em conformidade com o Comunicado da Corregedoria Geral nº 284/2020, em virtude da Pandemia do COVID-19, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). GLÁUCIA VÉSPOLI DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, verificou-se a presença do digno representante do Ministério Público, na pessoa do(a) Exmo(a) Sr(a). Dr(a). DRA. ANA CAROLINA MACRI MORAIS. Presentes as rés, Kelly Garcia e Michele Fernandes Lima, acompanhadas de seu(a) d. Defensor(a), Dr(a). SIDNEI FRANCISCO NEVES - DEFENSOR PUBLICO DE SÃO JOSE DO RIO PRETO. Instalada a audiência, realizada de forma virtual, excepcionalmente, diante da Pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do fórum, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams. A seguir, dando início a instrução criminal, as rés foram interrogadas, bem como foi inquirida a testemunha Cleber Caires Boff, através da ferramenta acima mencionada, sendo o arquivo com a gravação da audiência importado ao SAJ, com a desistência, ora homologada, da oitiva da testemunha Higor R. Castro Teixeira, manifestada pelas partes. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi determinado que se passasse aos debates orais, dando-se pela ordem a palavra ao Ministério Público e ao(à) Defensor(a), que se manifestaram oralmente. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. MICHELE FERNANDES LIMA e KELLY GARCIA, qualificadas nos autos, foram denunciadas pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, c.c. artigo 29, do Código Penal. Segundo a denúncia, no dia 26 de março de 2021, às 14h20min, na Rua Henriqueta Freitas dos Santos, 360, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto, as rés, após aquisição de pessoa não identificada, agindo em concurso e divisão de tarefas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, traziam consigo e guardavam, com o propósito de fornecer ou entregar a consumo, ainda que gratuitamente, 6,06 gramas de cocaína, distribuídas em 28 porções. Acostados aos autos: auto de exibição e apreensão (fls. 17/18), laudo de constatação (fls. 20/22), fotografias das drogas apreendidas (fls. 29/34), laudo do aparelho celular de Kelly (fls. 147/152) e exame químico-toxicológico (fls. 126/128). A rés foram notificadas por edital (fls. 168/169) e depois notificadas pessoalmente (fls. 223 e 225), apresentando defesa preliminar (fls. 271). A denúncia foi recebida em 15 de outubro de 2021 (fls. 272/273) e as rés foram citadas (fls. 277 e 279). Realizada audiência, as rés foram interrogadas, bem como ouvida uma testemunha. Em debates, o Ministério Público requereu a condenação das rés nos termos da denúncia, enquanto a Defesa, por sua vez, pugnou por benefícios quanto à pena e ao regime. É o relatório. Decido. A pretensão punitiva é procedente. A materialidade delitiva restou comprovada pela documentação acostada nos autos, bem como pela prova oral colhida. A autoria também é certa. A corré Michele, na fase policial (fls. 05), confessou a imputação. Foi surpreendida vendendo drogas. Justifica a conduta dizendo que estava em extrema necessidade, passando fome e preocupando-se com a saúde e alimentação de seus filhos menores de idade. Não recebia pensão alimentícia de nenhum dos três genitores de seus filhos. Não recebe ajuda financeira de nenhum parente, vizinho ou amigo. Decidiu se arriscar a vender drogas para o sustento da família. Nunca havia se envolvido com o tráfico. Deslocou-se até uma "biqueira", próxima de onde foi abordada, e pediu certa quantidade de drogas para revender a troco de comissão. Receberia cerca de R\$ 100,00 pelo dia de venda. Está arrependida. Tomou esta decisão por impulso e necessidade. A corré Kelly, na fase policial (fls. 09), confessou a imputação. Tinha sete filhos, cuida sozinha de todos e há tempos vem passando dificuldades financeiras. Trabalhava realizando "bicos" como faxineira e coletava materiais recicláveis para vender. Todavia, com a pandemia de Covid-19, sua situação piorou muito e por isso, decidiu apelar para o tráfico no intuito de conseguir alimentar sua família. Assim, no dia dos fatos foi até uma "biqueira" do bairro João Paulo II e conversou com um traficante, não sabendo dizer o nome.

Explicou a situação e ele lhe entregou uma embalagem contendo 15 porções de cocaína. Venderia cada porção por R\$ 20,00, de modo que ficaria com R\$ 100,00 e R\$ 200,00 passaria para o traficante. Chegou a vender uma bolsa inteira, foi até o traficante e ele lhe entregou outra. Tinha vendido mais 02 porções quando foi abordada pela polícia militar. O dinheiro que trazia no momento era da venda das porções. Está arrependida. Apenas cometeu o crime por necessidade. Afirma que foi a primeira vez que comercializou entorpecentes. Em juízo as rés confirmaram a confissão da fase judicial. Os policiais militares Cleber e Higor, na fase policial (fls. 02/03 e 04), bem como em juízo, narraram que estavam em patrulhamento ostensivo por local conhecido como ponto de tráfico. Observaram duas pessoas do sexo feminino atravessando a via pública e se sentando no meio fio. Por se mostraram incomodadas com a presença da viatura, decidiram pela abordagem. Eram as rés. Constataram que Michele segurava em sua mão esquerda a importância de R\$ 81,00, em notas diversas. Na mão direita de Kelly, havia a importância de R\$ 105,00 em notas diversas e um aparelho celular. Indagadas sobre a posse de algo ilícito, ambas responderam que não. Por desconfiarem da atitude delas, solicitaram o apoio de policiais femininas a fim de que realizassem a revista pessoal. Chegaram ao local a cabo Giule e a soldado Biribilli. Em revista à Michele, dentro de sua roupa íntima, foram encontradas 15 porções de cocaína. Observando o ato, a ré Kelly espontaneamente entregou as 13 porções de cocaína que trazia. Realizada revista pessoal de Kelly, nada além foi localizado. Questionadas, ambas confessaram o tráfico, dizendo que agiram motivadas por necessidades financeiras e por terem filhos para cuidar. Foi dada voz de prisão a ambos. Eis a prova colhida. A confissão das rés vem amparada pelos demais elementos de prova, sendo de rigor a condenação. Passo a dosar a pena: 1 - Para a ré Michele: Na primeira fase, sopesando as circunstâncias do art. 42, da Lei de Drogas, e do art. 59, do Código Penal, observo que a ré não possui antecedentes criminais (fls. 45/46), inexistindo circunstâncias judiciais negativas. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Na segunda fase, verifico a atenuante da confissão, no entanto, inviável a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. Na terceira fase, incide a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, pois preenchidos os requisitos legais. Assim, a pena é reduzida em 2/3, resultando em 01 ano e 08 meses de reclusão 166 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. À minguia de outras circunstâncias modificadoras, a pena permanece tal como fixada. Em que pese o entendimento pessoal deste Juízo, em razão da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas corpus nº 596.603 - SP, fixo o regime inicial aberto, considerando a quantidade de pena. Deixo de aplicar os benefícios previstos nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, vez que insuficientes para prevenção e reprovação da conduta. 2 - Para a ré Kelly: Na primeira fase, sopesando as circunstâncias do art. 42, da Lei de Drogas, e do art. 59, do Código Penal, observo que a ré possui Maus antecedentes, consistentes em uma condenação por roubo (processo nº 0010962-23.2011 - fls. 47). Assim, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, em 05 anos e 10 meses de reclusão e 582 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Na segunda fase, verifico a atenuante da confissão. Assim, a pena retorna ao mínimo legal, qual seja, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Na terceira fase, em que pese o antecedente da ré Kelly, verifico que o antecedente data de mais de 10 anos, a ré tem vários filhos e confessou o delito, colaborando com a instrução criminal. Assim, excepcionalmente, aplico a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, em seu grau médio, reduzindo a pena em metade, fixando a pena em 02 anos e 06 meses de reclusão e 250 dias multa. Em face das circunstâncias acima relatadas, fixo o regime semiaberto para cumprimento da pena. Considerando o lapso da prisão cautelar e o regime e a pena fixados, aplico o artigo 387, § 2º., do CPP, com a progressão de regime para o aberto. À minguia de outras circunstâncias modificadoras, a pena permanece tal como fixada. No mesmo sentido, deixo de aplicar os benefícios previstos nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, vez que ausentes os requisitos legais. Pelo exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR a ré MICHELE FERNANDES LIMA às penas de 01 ano e 08 meses de reclusão

166 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal, em regime inicial aberto, e a ré KELLY GARCIA às penas de 02 anos e 06 meses de reclusão e 250 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal, em regime inicial aberto; ambas como incursas no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06, c.c. artigo 29, do Código Penal. Com relação à Michelle, mantenho a liberdade provisória concedida às fls. 310/311. Diante da pena e regime aplicados, concedo à ré Kelly o benefício de recorrer em liberdade, Expeça-se alvará de soltura clausulado. Fica decretada a perda das apreensões de fls. 17/18, com exceção do aparelho relativo à ré Kelly, vez que relacionadas à prática do tráfico e não comprovada

a origem lícita, nos termos do art. 63, da Lei de Drogas. Sobre o celular, tendo em vista que o laudo de fls. 147/152 atestou que não era utilizado no tráfico, autorizo sua restituição no prazo de 30 dias, desde que comprovada a propriedade, intimando-se. No caso de inércia, fica desde já terminada a destruição do objeto. Condene as rés nas custas processuais, que serão exigíveis na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. Publicada nesta data, saem os presentes devidamente intimados. Comunique-se. Não havendo recurso, certifique-se o trânsito em julgado, providenciando-se o necessário (arquivando-se os autos, oportunamente, com as formalidades de praxe)". Tratando-se de processo digital, constará deste termo de audiência somente a assinatura digital do(a) MM. Juiz(a). Em seguida, as acusadas Kelly Garcia e Michele Fernandes Lima informaram que não desejam recorrer da r. sentença supra. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Silmara Pedrazzi Malzoni, escrevente, digitei e subscrevi.